עין משפט נר מצוה

צג א מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה ה וסמג עשין מח טוש"ע אה"ע סימן א סעיף ו:
צד ב מיי' שם הלכה ד טוש"ע שם ס"ה:
צה ג ד מיי' שם הלכה ה טור שו"ע שם סעיף ו:
צו ה טוש"ע שם סי' א סעיף א בהג"ה:
צז ו ז טוש"ע א"ח סי' רמ סעי' א וטוש"ע י"ד סימן קפד סעיף י:
צח ח מיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה יב ופ"ח הלכה ג טוש"ע י"ד שם סעיף ב:
צט ט (טור) שו"ע שם סעיף י [בהג"ה] וטוש"ע א"ח סימן רמ סעיף א:
ק י מיי' פט"ו מהלכות אישות הלכה יט:
קא כ מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כה סמג לאוין קכו טור אה"ע סימן א:
קב ל מיי' פ"ב מהלכות איסורי ביאה הי"ד:

◆

תורה אור השלם

1. כִּי כֹה אָמַר יְיָ בּוֹרֵא הַשָּׁמַיִם הוּא הָאֱלֹהִים יֹצֵר הָאָרֶץ וְעֹשָׂהּ הוּא כוֹנְנָהּ לֹא תֹהוּ בְרָאָהּ לָשֶׁבֶת יְצָרָהּ אֲנִי יְיָ וְאֵין עוֹד: ישעיהו מה יח
2. וַיַּעַן לָבָן וַיֹּאמֶר אֶל יַעֲקֹב הַבָּנוֹת בְּנֹתַי וְהַבָּנִים בָּנַי וְהַצֹּאן צֹאנִי וְכֹל אֲשֶׁר אַתָּה רֹאֶה לִי הוּא וְלִבְנֹתַי מָה אֶעֱשֶׂה לָאֵלֶּה הַיּוֹם אוֹ לִבְנֵיהֶן אֲשֶׁר יָלָדוּ: בראשית לא מג
3. וְאַחַר בָּא חֶצְרוֹן אֶל בַּת מָכִיר אֲבִי גִלְעָד וְהוּא לְקָחָהּ וְהוּא בֶּן שִׁשִּׁים שָׁנָה וַתֵּלֶד לוֹ אֶת שְׂגוּב: דברי הימים א ב כא
4. מִנִּי אֶפְרַיִם שָׁרְשָׁם בַּעֲמָלֵק אַחֲרֶיךָ בִנְיָמִין בַּעֲמָמֶיךָ מִנִּי מָכִיר יָרְדוּ מְחֹקְקִים וּמִזְּבוּלֻן מֹשְׁכִים בְּשֵׁבֶט סֹפֵר: שופטים ה יד
5. לִי גִלְעָד וְלִי מְנַשֶּׁה וְאֶפְרַיִם מָעוֹז רֹאשִׁי יְהוּדָה מְחֹקְקִי: תהלים ס ט
6. בַּבֹּקֶר זְרַע אֶת זַרְעֶךָ וְלָעֶרֶב אַל תַּנַּח יָדֶךָ כִּי אֵינְךָ יוֹדֵעַ אֵי זֶה יִכְשָׁר הֲזֶה אוֹ זֶה וְאִם שְׁנֵיהֶם כְּאֶחָד טוֹבִים: קהלת יא ו
7. וְנָתַתָּה הַכֶּסֶף בְּכֹל אֲשֶׁר תְּאַוֶּה נַפְשְׁךָ בַּבָּקָר וּבַצֹּאן וּבַיַּיִן וּבַשֵּׁכָר וּבְכֹל אֲשֶׁר תִּשְׁאָלְךָ נַפְשֶׁךָ וְאָכַלְתָּ שָּׁם לִפְנֵי יְיָ אֱלֹהֶיךָ וְשָׂמַחְתָּ אַתָּה וּבֵיתֶךָ: דברים יד כו
8. וְרֵאשִׁית כָּל בִּכּוּרֵי כֹל וְכָל תְּרוּמַת כֹּל מִכֹּל תְּרוּמוֹתֵיכֶם לַכֹּהֲנִים יִהְיֶה וְרֵאשִׁית עֲרִסוֹתֵיכֶם תִּתְּנוּ לַכֹּהֵן לְהָנִיחַ בְּרָכָה אֶל בֵּיתֶךָ: יחזקאל מד ל
9. וַיֹּאמֶר יְיָ אֱלֹהִים לֹא טוֹב הֱיוֹת הָאָדָם לְבַדּוֹ אֶעֱשֶׂה לּוֹ עֵזֶר כְּנֶגְדּוֹ: בראשית ב יח
10. הַאִם אֵין עֶזְרָתִי בִי וְתֻשִׁיָּה נִדְּחָה מִמֶּנִּי: איוב ו יג
11. עַד מָתַי תִּתְחַמָּקִין הַבַּת הַשּׁוֹבֵבָה כִּי בָרָא יְיָ חֲדָשָׁה בָּאָרֶץ נְקֵבָה תְּסוֹבֵב גָּבֶר: ירמיהו לא כא
12. וְיָדַעְתָּ כִּי שָׁלוֹם אָהֳלֶךָ וּפָקַדְתָּ נָוְךָ וְלֹא תֶחֱטָא: איוב ה כד
13. אֶל הָאִשָּׁה אָמַר הַרְבָּה אַרְבֶּה עִצְּבוֹנֵךְ וְהֵרֹנֵךְ בְּעֶצֶב תֵּלְדִי בָנִים וְאֶל אִישֵׁךְ תְּשׁוּקָתֵךְ וְהוּא יִמְשָׁל בָּךְ: בראשית ג טז

(א)בני בנים הרי הן כבנים כי תניא ההיא להשלים מיתיבי (ב)[א]בני בנים הרי הם כבנים מת אחד מהם [ב]או שנמצא סרים לא קיים פריה ורביה תיובתא דרב הונא תיובתא: בני בנים הרי הם כבנים: סבר אביי למימר ברא לברא [א] וברתא לברתא וכ"ש ברא לברתא אבל ברתא לברא לא א"ל רבא [ג]1לשבת יצרה בעיא והא איכא דכולי עלמא מיהת תרי מחד לא ולא והא אמרי ליה רבנן (ג)לרב ששת נסיב איתתא ואוליד בני ואמר להו בני ברתי בני נינהו התם דחויי קמדחי להו (ד)דרב ששת איעקר מפירקיה דרב הונא אמר ליה רבה לרבא בר מארי ⊘מנא הא מילתא דאמור רבנן בני בנים הרי הן כבנים אילימא מדכתיב 2הבנות בנותי והבנים בני אלא מעתה והצאן צאני הכי נמי אלא דקנית מינאי הכא נמי דקנית מינאי אלא מהכא 3ואחר בא חצרון אל בת מכיר אבי גלעד ותלד לו את שגוב וכתיב 4מני מכיר ירדו מחוקקים וכתיב 5יהודה מחוקקי מתניתין דלאו כרבי יהושע דתניא רבי יהושע אומר נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו שנא' 6בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים ר"ע אומר למד תורה בילדותו ילמוד תורה בזקנותו היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותו שנא' בבקר זרע את זרעך וגו' אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמם עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע והם הם העמידו תורה אותה שעה תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת אמר רב חמא בר אבא ואיתימא ר' חייא בר אבין כולם מתו מיתה רעה מאי היא א"ר נחמן אסכרה א"ר מתנא הלכה כרבי יהושע אמר רבי תנחום א"ר חנילאי [ה]כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה בלא שמחה דכתיב 7ושמחת אתה וביתך בלא ברכה דכתיב 8להניח ברכה אל ביתך בלא טובה דכתיב 9לא טוב היות האדם לבדו במערבא אמרי בלא תורה בלא חומה בלא תורה דכתיב 10האם אין עזרתי בי ותושיה נדחה ממני בלא חומה דכתיב 11נקבה תסובב גבר רבא בר עולא אמר בלא שלום דכתיב 12וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא

אז

אמר ריב"ל כל היודע באשתו שהיא יראת שמים ואינו פוקדה נקרא חוטא שנאמר וידעת כי שלום אהלך וגו' ואמר ריב"ל [ו]חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך שנא' וידעת כי שלום אהלך וגו' הא מהכא נפקא מהתם נפקא ואל (ה)13אישך תשוקתך מלמד שהאשה משתוקקת על בעלה בשעה שהוא יוצא לדרך א"ר יוסף [ז]לא נצרכה אלא (ו)סמוך לווסתה וכמה [ח]אמר (ז)רבא עונה [ט]והני מילי לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מיטרידי (ח)ת"ר [י]האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה [כ]והמשיאן סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך (ט)האוהב את שכיניו והמקרב את קרוביו [ל]והנושא את בת אחותו והמלוה

וכל שבן ברא לברתא. אע"ג דאמרינן לעיל אין שני זכרים חשובים כבן ובת הכא שבא מכח מי שפטרתו מפריה ורביה פשיטא דקאי שפיר הבן במקום הבת: **חייב אדם לפקוד את אשתו.** אומר ר"ת דפקידה זו אינו תשמיש אלא כשהוא רוצה לצאת בדרך אם הוא רחוק ממנה לא יצא לדרך אא"כ ישוב אליה ויפקדנה (ב) או בתשמיש או בשאר דברים וידבר על לבה ופריך מהתם נפקא ליה מלמד שהאשה משתוקקת על בעלה כשיוצא לדרך ומסתמא כיון שמתאוה לו יש לו לפוקדה דהמכבד אשתו עליו הכתוב אומר אז תקרא וגו' ומשני אמר רב יוסף לא נצרכה אלא לאשתו נדה ה"ג בכל הספרים ישנים והכי פי' דחד קרא אתא דאפילו באשתו נדה יש לו לפוקדה וכמה עונה אע"פ שאסור לשמש מ"מ שמחה ותענוג הוא לה הואיל ורוצה לצאת בדרך והכי אמרי' בריש הדר (עירובין סג: ושם) הישן בקילעא שאיש ואשתו ישנים שם עליו הכתוב אומר נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה ואמר רב יוסף התם ואפילו אשתו נדה ומה שהגיהו בספרים לא נצרכה אלא סמוך לוסתה אין נראה כלל דהגיהו כן לפי שרוצין לפרש דפקידה היינו תשמיש ובשבועות (דף יח: ושם) מוכיח דסמוך לוסתה מדאורייתא מוהזרתם את בני ישראל וגו' ועוד דמוקי לה ביוצא לדבר הרשות וא"כ אפילו למאן דאמר (נדה דף טו.) ווסתות דרבנן אם כן סמוך לווסתה נמי דרבנן מכל מקום למה יהא מותר ביוצא לדבר הרשות: **סמוך לפירקן.** אבניו נמי קאי כדאמרי' בהנשרפין (סנהד' דף עו: ושם) ואע"ג דקטן לא תקינו ליה רבנן נשואין כדאמרינן לקמן (ג) בפרק אלמנה (דף סח.) מ"מ להכי תקינו ליה נשואין דלא הויא בעילתו בעילת זנות(ט): **והנושא את בת אחותו.** פירש רשב"ס דה"ה בת אחיו אבל אחותו נקט לפי שמשדלתו בדברים ושכיח שנושא בתה ור"ת אומר דדוקא נקט בת אחותו לפי שהיא בת מזלו כדאמרי' (מ) רוב בנים דומין לאחי האם(נ):

המלוה

בני בנים הרי הן כבנים. קס"ד שמת הזכר או הנקבה והיה לו בן שילטרף עם אחות אביו או עם אחי אמו אין אבי האב חייב עוד בפריה ורביה. וטעמא שהיה לו למת בן הא לאו הכי לא קיים דשבת בעינן וקשיא לרב הונא: **כי תניא ההיא להשלים.** כגון שלא היה לו לזקן אלא בן אחד ונשא הבן אשה והוליד בת פטור הזקן שהרי השלים זה את חובתו אבל אי הוה ליה מעיקרא זכר ונקבה ואפילו מתו בלא בנים קיים פריה ורביה: **דכולי עלמא.** בין לאביי בין לרבא: **תרי מחד.** והשני מת בלא בנים לא קיים הזקן פריה ורביה: **איעקר מפרקיה דרב הונא.** שהיה מאריך בדרשיו ולריכים למי רגלים ומעמידים עלמן ונעקרים (א) כדתניא בבכורות (דף מד:): **מנא הא מילתא כו'.** אבני בתו קאי דבן בנו פשיטא לן: **מני מכיר ירדו מחוקקים.** ולא מצינו למימר מבני בניו אלא מבני בתו דהא כתיב קרא אחרינא יהודה מחוקקי ולא משכחת לה דליתו מתרוייהו אלא הכי דנפקו מחוקקים מחצרון מבתו של מכיר אלמא בני בתו כבניו: **מתניתין.** דקתני אא"כ כו' הא אם יש לו יבטל דלא כר' יהושע: **לערב.** לעת זקנתו: **אי זה יכשר.** איזה זרע יהא הגון וירא שמים ומתקיים: **מגבת עד אנטיפרס.** [בין העיירות הללו היו כולם]: **שמם.** שנשתכחה תורה: **ביתך.** אשה: **האם אין עזרתי בי.** אשתי דכתיב (בראשית ב) עזר כנגדו מיד תושיה נדחה ממני שצריך לעסוק בצרכי ביתו ותלמודו משתכח: **וידעת כי שלום אהלך.** בזמן שיש לך אהל ואין אהלו אלא אשתו(י) שנאמר(כ) שובו לכם לאהליכם: **ואין פוקדה.** בתשמיש בעת עונתה: **כי שלום אהלך.** שלימה ביראת שמים: **בשעה שיוצא לדרך.** משום שמתאוה לו באותה שעה יותר: **תשוקתך.** תאותך: ה"ג **לא נצרכה אלא סמוך לווסתה.** [אע"ג] דאמור רבנן (שבועות דף יח:) חייב אדם לפרוש מאשתו וכו' ואפ"ה כשיוצא לדרך יפקדנה: **עונה.** אם רגילה לראות ביום אסורה כל היום ואם רגילה לראות בלילה אסורה כל הלילה: **וה"מ.** דחייב לפוקדה כי אזל לדבר הרשות אבל לדבר מצוה לא משום דטריד במצוה אי נמי מיטריד בתשמיש ויבטל ממצוה: **יותר מגופו.** דזילותא דאיתתא קשה מדגברא: **והנושא בת אחותו.** גיעגועי אדם רבין על אחותו יותר מן אחיו ומתוך כך נמצא מחבב את אשתו:

מסורת הש"ס

א) [לקמן ע. קדושין ד.], ב) [תוספתא פ"ח], ג) [בשאלתות פרשת הברכה איתא לר' אבא בר זבדא], ד) [לקמן סד:], ה) עירובין ק:, ו) שבועות יח: נדה סג:, ז) [ל"ל רבה], ח) סנהדרין עו:, ט) ג"ז שם, י) [מ"ק ז:], כ) [דברים ה], ל) [ועי' היטב תוס' לקמן לו: ד"ה נשא ותוספות סנהדרין עו: ד"ה סמוך], מ) [ב"ב קי. מס' סופרים ספט"ו], נ) [עיין תוס' לקמן לט. ד"ה ספק],

◆

גליון הש"ס

גמ' מנא הא מילתא דאמור רבנן דבני בנים הרי הן כבנים. עיין יומא דף סו ע"ב ולעיל דף יז ע"א ובפי' רש"י בחומש בראשית כ י"ב ובמ"ב ח כו וברד"ק שם ובמ"א טו י ול"ע ובראשית כ"ט ה ש"ב יט כה ובמהרש"א ח"א סוף סוטה ד"ה א"ל אשקיין:

◆

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה איעקר וכו' ונעקרים כדאיתא לקמן דף סד ע"ב הס"ד: (ב) תום' ד"ה חייב וכו' ויפקדנה (או בתשמיש או תא"מ. ונ"ב ס"א אינו ואפשר ליישב דה"פ זה אינו תשמיש עכ"פ ואפילו סמוך לווסתה אלא או בתשמיש כשהווסת רחוק או בשאר דברים [סמוך לווסתה]: (ג) ד"ה סמוך וכו' כדאמרינן לקמן. נ"ב דף סט ע"ב והעיקר בר"פ חרש דף קיג בד"ה שמא:

◆

הגהות הגר"א

[א] גמ' וברתא לברתא. נ"ב גי' הרמב"ם אבל ברא לברתא וברתא לברא לא א"ל כו' ובזה מתורץ קושית תוס' ד"ה וכ"ש:

◆

מוסף רש"י

עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום. תלמידיו היו (עי' רש"י כתובות מ. ורשב"ם ב"ב עב.). **משתוקקת.** מתאוה לתשמיש (ערובין ק:). **והמכבדה.** בתכשיטין נאין (סנהדרין עו:).

◆

תוספות ישנים

חייב אדם לפקוד אשתו בשעה שיוצא לדרך. פ"ה שהפקידה היא בתשמיש ולא נהירא דהא מוקי לה תלמודא בסמוך לוסתה וכיון דמדאוריית' אסור דכתיב (ויקרא טו לא) והזרתם את בני ישראל אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לווסתן ואיך שרו רבנן משום שהוא רוצה לילך בדרך וע"ק דקאמר לקמן אבל לדבר מצוה טריד ומאי קאמר השתא איסורא דאוריית' דוהזרתם שרינן כל שכן שלא יניח משום טרדתו דמצוה לפוקדה וע"ק דיש ספרים שכתוב בהם לא נצרכה אלא אפילו לאשתו נדה וא"כ אין יכול להיות תשמיש לכן נ"ל לפוקדה בדברי ריצוי והכי ר"ל וכמה יש לפוקדה עונה וכ"מ (בנדרים) [בעירובין ס"ג] דשייך פקידה בדברים אפילו באשתו נדה דקאמר כל הישן בקילעא שאיש ואשתו ישנים עליו הכתוב אומר ואת נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה ומוקים לה תלמודא אפילו באשתו נדה דסד"א דחיישינן שמא ירגילנו בדבר עבירה קמ"ל דלא חיישינן וגם ר"ל [כאן] הכי אע"ג דאמור רבנן חייב אדם לפרוש מאשתו סמוך לווסתה וסד"א שמא יבעול מתוך רבוי דברים ויעבור על מצות חכמים [קמ"ל]: והמלוה סלע לעני בשעת דחקו פירשתי בסנהדרין פרק אלו הנשרפין (עו:): והנושא בת אחותו לפי שהיא בת גילו כדאמרינן רוב בנים דומין